

07-founder-update-ki-saas.eml

Von	mira@kognitix.de
An	dealteam@nebelstern.de
Datum	Wed, 03 Jun 2026 10:15:00 +0000
Betreff	Kognitix Update Mai - Pipeline und Runway

Hallo Nebelstern-Team,

kurzes Update: Cash 410k EUR, Runway ca. 5 Monate, drei neue Pilotkunden, aber noch keine Enterprise-Konvertierung. Wir würden gern die Wandeldarlehensrunde bis Ende Juni schließen. Das Delaware SAFE haben wir als schnellen Startpunkt angehängt; unser Anwalt meint, man könne das sicher irgendwie übersetzen.

Beste Grüße

Mira

08-co-investor-mail-syndikat.eml

Von	johann@nebelstern.de
An	dealteam@nebelstern.de
Datum	Wed, 03 Jun 2026 10:15:00 +0000
Betreff	Greifarm Series A - Reserved Matters und Exportkontrolle

Liebe alle,

der Lead möchte das Term Sheet morgen einfrieren. Nebelstern hat noch Fragen zu Exportkontrolle, CTO-IP und Board Observer. Bitte keine Side Letter mehr ohne Offenlegung an alle Round-Investoren.

VG

Johann

32-email-unterlagenrequest-kognitix.eml

Von	ada@nebelstern.de
An	mira@kognitix.de
Datum	Thu, 04 Jun 2026 08:20:00 +0000
Betreff	Unterlagen vor Wandeldarlehen - bitte bis Freitag

Liebe Mira,

für unser conditional soft commit brauchen wir bitte bis Freitag:

1. aktuellen Cap Table fully diluted,
2. IP Assignment Freelancer Krakau,
3. Datenherkunftsliste Trainingsdaten,
4. Cash Forecast bis Dezember,
5. Entwurf deutsches Wandeldarlehen statt Delaware SAFE.

Ohne diese Punkte können wir intern nicht final entscheiden.

Beste Grüße

Ada

13-follow-on-reserve-plan.csv

Startup	Reserve EUR	Trigger	Reminder	Owner
Kognitix Flow	500000	Datenprüfung grün und ARR > 1 Mio	2026-09-30	Analystin Ada
Greifarm Robotics	1500000	Series A Closing und FDI frei	2026-07-15	Partner Johann
Moosstrom Speicher	600000	Bridge Terms fair und Runway 6 Monate	2026-06-21	Partnerin Freya

06-cap-table-und-dilution.xlsx**Tabellenblatt: Cap Table**

Gesellschaft	Investor	Instrument	Betrag EUR	Pre Money	Post Money	Quote %	Notiz
Kognitix Flow	Nebelstern	Wandeldarlehen	250000	4000000	4250000	5.88	Cap/Discount simuliert
Greifarm Robotics	Nebelstern	Series A Equity	1200000	18000000	24000000	5	neue Runde
Moosstrom Speicher	Nebelstern	Bridge	600000	9000000	10800000	5.56	Down-Round Risiko

Tabellenblatt: Follow-on

Startup	Reserve geplant	Trigger	Entscheidung bis	Status
Kognitix Flow	500000	ARR > 1 Mio und Datenprüfung grün	2026-09-30	watch
Greifarm Robotics	1500000	Lead schließt und FDI frei	2026-07-15	prepare
Moosstrom Speicher	600000	Bridge Terms fair und Insolvenzampel gelb/grün	2026-06-21	urgent

09-whatsapp-screenshot-founder.jpg



Bilddatei: 09-whatsapp-screenshot-founder.jpg

01-deal-cockpit.docx

Deal Cockpit Nebelstern Ventures

Startup	Phase	Instrument	Ticket	Status	Nächster Schritt	Risiko
Kognitix Flow GmbH	Pre-Seed	Wandeldarlehen mit Cap/Discount	250.000 EUR	Soft Commit	Cap Table und IP-Chain anfordern	KI-Trainingsdaten, SAFE-Template unpassend
Greifarm Robotics GmbH	Series A	Equity, preferred economics vertraglich	1.200.000 EUR	Term Sheet Review	Lead-Call, Notartermin, FDI prüfen	Hardware-Risiko, Export/Dual Use
Moosstrom Speicher GmbH	Bridge	Insider Bridge / Down Round	600.000 EUR	Kritisch	Follow-on-IC am Freitag	Runway 9 Wochen, Altinvestor blockiert

Arbeitsmodus

Nebelstern Ventures ist kein großer Fonds, sondern ein Family-Office-nahes Vehikel mit mehreren vermögenden Zeichnern, Co-Investoren und einem jungen Deal-Team. Genau deshalb muss jede Zusage in ein Aufgaben- und Reminder-System. Niemand darf sich darauf verlassen, dass der Partner sich nach drei Wochen noch erinnert, welche Founder welches KPI-Paket schuldeten.

Investmentthese Family Office

Nebelstern investiert in deutsche und europäische B2B-Technologie mit klarer IP-Position, nachvollziehbarem Kundennutzen und Exit-Fähigkeit an strategische Käufer. Bevorzugt werden Tickets zwischen 150.000 EUR und 1,5 Mio. EUR, oft als Co-Investment neben einem Lead. Das Family Office will nicht operativ führen, aber sehr gute Informationsrechte, pro-rata-Rechte und einen sauberen Follow-on-Plan.

Rote Linien

- Keine ungeklärte KAGB-/Fondsstruktur, wenn Geld mehrerer Dritter gepoolt wird.
- Keine Deals mit unklarer Mittelherkunft, sanktionierten UBOs oder politisch toxischen Co-Investoren.
- Keine KI-Startups ohne Daten- und IP-Prüfung.
- Keine Hardware-Deals ohne Milestone- und Kapitalbedarfsrealismus.
- Keine aggressiven Herausdrängungsstrategien, die treuwidrig oder reputationsschädlich wirken.

WORD-DOKUMENT (ORIGINAL-LAYOUT)

03-pitchdeck-notizen-ki-saas.docx

Pitchdeck-Notizen Kognitix Flow GmbH

Das Deck ist stark im Narrativ, schwach bei Belegen. ARR wird als „committed pipeline“ dargestellt, ohne zu trennen zwischen zahlenden Kunden, Pilotkunden und bloßen LOIs. Die Gründer behaupten, ihr Modell sei mit anonymisierten Einkaufsdaten trainiert worden. Es fehlt eine saubere Datenherkunftsliste, ein DPA/AVV-Set und ein Open-Source-Verzeichnis.

Fragen an Founder

1. Welche Trainingsdaten wurden genutzt und auf welcher Rechtsgrundlage?
2. Welche Kunden zahlen tatsächlich?
3. Gibt es Modell-Output, der als Beschaffungsempfehlung in regulierten Branchen eingesetzt wird?
4. Wer hält die Rechte am Code des früheren Freelancers aus Krakau?
5. Warum ist das SAFE-Template aus Delaware im deutschen GmbH-Kontext sinnvoll?

Fragment Series-A-Term-Sheet Greifarm Robotics GmbH

- Pre-Money: 18 Mio. EUR
- Runde: 6 Mio. EUR
- Lead: Nordstern Industrial Ventures
- Nebelstern Ticket: 1,2 Mio. EUR
- Liquidation Preference: 1x non-participating, senior to common
- Anti-Dilution: broad-based weighted average
- Board: 1 Investor Observer für Nebelstern, 1 Investor Director für Lead
- Reserved Matters: Budget, Debt > 250.000 EUR, IP-Verkauf, M&A, Geschäftsführerwechsel, Related Party
- Closing: Notar Berlin, Kapitalerhöhung, neue Satzung, Gesellschafterliste

Auffälligkeiten

Die Gesellschaft verkauft Greifarme auch an Logistikunternehmen mit militärnahen Tochtergesellschaften. Der Term-Sheet-Entwurf erwähnt Exportkontrolle nicht. Außerdem sind zwei Kernpatentanmeldungen noch im Namen des CTO vorbereitet, aber nicht sauber übertragen.

Moosstrom Speicher GmbH - Bridge und Down-Round-Druck

Moosstrom hat nur noch neun Wochen Runway. Der Gründer bittet um eine Insider Bridge von 1,8 Mio. EUR, davon 600.000 EUR Nebelstern. Ein Altinvestor will nur mitziehen, wenn alle nicht teilnehmenden Gesellschafter stark verwässert werden. Die Formulierung im Entwurf klingt wie pay-to-play, ist aber unscharf und könnte Minderheitskonflikte auslösen.

Entscheidung Freitag

Nebelstern muss entscheiden: Bridge mit harten Milestones, Bridge ablehnen, Down-Round begleiten, Verkauf vorbereiten oder Insolvenzrisiko prüfen. Das Plugin soll aus Updates, Cap Table und Term Sheet ein Follow-on-IC-Memo bauen.

WORD-DOKUMENT (ORIGINAL-LAYOUT)

10-kyc-aml-sanctions-check.docx

KYC, AML und Sanktionen — Greifarm Series A Closing

Bearbeiter: Compliance Nebelstern (Frau Okonkwo)

Stand: 04.06.2026, T-10 vor geplantem Signing

Befund je Zeichner

1. Helvetia Industrial Holding AG (Co-Investor, CHF 1,2 Mio. Ticket)

Schweizer Holding mit **zypriotischer Zwischenebene** (Limassol-HoldCo, 100 %). UBO-Angaben unvollständig: Das Schweizer Aktionärsregister nennt zwei natürliche Personen (je 35 %) und eine liechtensteinische Stiftung (30 %) — **für die Stiftung fehlen Stifter, Begünstigte und Protektor**.

Nach **§ 11 Abs. 5 GwG** ist der wirtschaftlich Berechtigte vor Begründung der Geschäftsbeziehung zu identifizieren; bei Stiftungen gelten die Kriterien des **§ 3 Abs. 3 GwG** (Stifter, Vorstand, Begünstigte ab 25 %, sonst Kontrollausübende).

Maßnahmen: Anforderung Stiftungsstatut + Beistatut, Transparenzregister-Auszüge (DE-Register für die Beteiligung, zyprisches UBO-Register, liechtensteinisches VwbP-Register), Erklärung zur Mittelherkunft (Source of Funds UND Source of Wealth — die Differenz erklären lassen). Bis dahin:

Zeichnung der Helvetia wird nicht angenommen; Closing-Struktur sieht Nachzeichnungsfenster von 15 Tagen vor (Term Sheet Ziff. 12), das reicht.

2. Angel-Investor R. T. (EUR 150.000)

Möchte über eine **Krypto-Wallet zahlen** ("USDC, geht schneller"). **Abgelehnt.** Begründung dokumentiert: Mittelherkunftsnachweis bei On-Chain-Zahlung ohne regulierten Intermediär nicht GwG-konform führbar; Nebelstern akzeptiert ausschließlich SEPA/SWIFT von einem auf den Zeichner lautenden Konto bei einem EU-/EWR-/CH-Institut (interne Richtlinie KYC-04). Alternative angeboten: Auszahlung der Wallet über regulierten Anbieter auf sein DE-Konto, dann Überweisung mit Verwendungszweck. R. T. prüft.

3. Bestandsinvestoren (Roll-over)

Screening-Refresh genügt (letzte Vollprüfung < 24 Monate): PEP- und Sanktionslisten-Screening gegen EU-Konsolidierte Liste, UN, OFAC SDN, UK HMT — Tool-Lauf vom 03.06.2026 ohne Treffer; Doku im Compliance-Ordner.

Sanktionsrechtlicher Sonderpunkt

Die zypriotische Zwischenebene und ein im Datenraum aufgetauchter Alt-Vertriebsvertrag der Greifarm mit einem Distributor in Belarus (2021, ruhend) erfordern Negativbestätigung: keine gelisteten Personen in der Kette (VO (EU) 269/2014, 765/2006), keine fortlaufenden Leistungsbeziehungen nach Belarus. Geschäftsführung der Greifarm gibt schriftliche Sanktions-Compliance-Erklärung als Closing Condition ab (in die CP-Liste der Closing Agenda, Aktenstück 24, aufgenommen).

Konsequenz für den Zeitplan

Signing kann zum geplanten Termin erfolgen; **Helvetia wird aus dem First Closing herausgelöst** und zeichnet — vollständige UBO-Doku vorausgesetzt — im Second Closing. Wenn die Stiftungsunterlagen bis T+15 nicht vorliegen, verfällt ihr Allokationsanspruch (so ausdrücklich ins Signing-Protokoll).

DD Request List

Corporate

- Satzung, Gesellschafterliste, Cap Table, Beteiligungsverträge, Side Letter.

IP/Tech

- IP Assignments Founder/Freelancer, OSS-Liste, Patentanmeldungen, Domains.

Data/AI

- Trainingsdaten, DPA/AVV, TOMs, Model Cards, Kundenverträge.

Finance

- BWA, Cash Forecast, Runway, Forderungen, SAFE/Wandeldarlehen, Grants.

Regulatory

- Exportkontrolle, FDI, AI Act, Medizinprodukt, BaFin falls FinTech.

WORD-DOKUMENT (ORIGINAL-LAYOUT)

12-ic-memo-entwurf.docx

IC Memo Entwurf Nebelstern Ventures

Kognitix Flow ist als Pre-Seed-Deal interessant, aber erst investierbar, wenn Datenherkunft, IP-Chain und deutsches Wandeldarlehen sauber sind.

Greifarm Robotics ist der stärkste Deal, benötigt aber Exportkontroll- und IP-Cure vor Signing.

Moosstrom Speicher ist akut. Die Bridge kann sinnvoll sein, wenn Milestones, Down-Round-Fairness und Insolvenzampel beherrschbar sind.

Empfehlung: Greifarm vorbereiten, Kognitix watch/conditional commit, Moosstrom nur mit harten Bridge-Bedingungen.

Legitime Deal-Taktik — Leitplanken für die laufenden Verhandlungen

Anlass: Im Greifarm-Syndikat hat ein Co-Investor vorgeschlagen, "den Angels die Pro-rata-Rechte abzukaufen, bevor sie merken, wie gut die Runde wird", und bei Moosstrom kursiert die Idee, die Bridge so knapp zu bemessen, dass Altinvestoren ohne Reserven "rausgewaschen" werden. Diese Notiz zieht die Linie.

Was Nebelstern darf (und soll)

- **Hart verhandeln** über Bewertung, Liquidationspräferenz (Ziel: 1x non-participating), Anti-Dilution (Ziel: broad-based weighted average, keine Full Ratchet zulasten des Teams), Informationsrechte, Pro-rata, Board-/Observer-Rechte, Vetokatalog (IP-Verkauf, Debt > 250k, Budget).
- **Milestone-Bridge** bei Moosstrom: Auszahlung in Tranchen gegen verifizierte Installationszahlen ist legitime Risikosteuerung — kein treuwidriges Druckmittel, solange die Meilensteine erreichbar und transparent sind.
- **MFN und Side-Letter-Disclosure:** Nebelstern verlangt Offenlegung aller Side Letter im Syndikat (Register, Aktenstück 23) und eine MFN-Klausel. Das ist Gleichbehandlungs-Hygiene, kein Affront.
- **Schweigen über eigene Reserven:** Nebelstern muss seine Follow-on-Strategie (Aktenstück 13) nicht offenlegen. Schweigen ist keine Täuschung.

Was Nebelstern nicht tut

- **Verdeckte Absprachen** im Syndikat zulasten Dritter (abgestimmtes Niedrigbieten, heimliche Zusatzkonditionen ohne Disclosure): zivilrechtlich riskant (§ 826 BGB, Treuepflichten unter Gesellschaftern nach Closing) und reputationszerstörend in einem Markt, der von Dealflo durch Vertrauen lebt.
- **Irreführende Founder-Kommunikation:** Kein Vorspiegeln nicht vorhandener Konkurrenzangebote, keine "letzte Frist", die keine ist. Gründer von heute sind Referenzgeber von morgen.
- **Treuwidrige Blockade:** Nach Investment unterliegen auch VC-Gesellschafter der gesellschaftsrechtlichen Treuepflicht (BGH-Linie zur GmbH-Treuepflicht; bei Sanierungsfällen: "Sanieren oder Ausscheiden"-Wertungen). Ein Veto darf Interessen schützen, nicht als Erpressungshebel für Sonderkonditionen dienen.
- **Künstliches Aushungern** schwächerer Investoren ohne vertragliche Grundlage: Die Moosstrom-Bridge wird so bemessen, dass sie den verifizierten Bedarf deckt (Liquiditätsplan + externer Check, Aktenstück 27); Pay-to-Play-Mechanik nur, wenn sie offen verhandelt im Term Sheet steht — nicht als faktischer Überraschungseffekt.

Praxisregel

Vor jeder taktischen Maßnahme zwei Fragen: (1) Können wir sie dem gesamten Cap Table schriftlich erklären, ohne uns zu schämen? (2) Hält sie einer späteren gerichtlichen Treuepflicht-Prüfung stand? Zweimal Ja → machen. Sonst lassen.

VC Taskboard

Task	Deal	Owner	Fällig	Status
CTO-IP Assignment prüfen	Greifarm	Legal	07.06.2026	offen
Founder Update Recap bauen	Kognitix	Analystin Ada	04.06.2026	offen
Bridge Terms Redline	Moosstrom	Partnerin Freya	05.06.2026	dringend
KYC Co-Investor Schweiz	Greifarm	Operations	06.06.2026	offen

Board Observer Note — Greifarm Robotics Series A

Von: Dr. Sina Albright (Nebelstern Ventures, designierte Board Observerin)

An: Investment Committee Nebelstern

Datum: 04.06.2026

Status: Vorbereitung erstes Board Meeting nach Closing (geplant 14.07.2026)

Rolle und Grenzen

Der Observer-Sitz (Term Sheet Ziff. 9, Side Letter Nebelstern) gibt **Anwesenheits- und Informationsrechte, kein Stimmrecht**. Konsequenzen:

- Ich führe nicht operativ und stimme nicht ab — auch nicht "informell per Handzeichen". Jede Mitwirkung, die wie Geschäftsführung aussieht, gefährdet die Haftungsabschirmung (faktische Geschäftsführung; bei Krisennähe § 15b InsO-Pflichtenkreis!) und ist zu unterlassen.
- Informationsrechte: Board-Pack spätestens 5 Werktage vor Sitzung, Monats-KPIs (Cash, Runway, ARR-Pipeline, Liefertermine), Ad-hoc bei Covenant-/Liquiditätsereignissen. Verstöße dokumentieren — sie sind im Follow-on relevant.
- Vertraulichkeit: Weitergabe ans Family Office nur aggregiert gemäß Side-Letter-Informationskaskade; keine Rohdaten der Gesellschaft an Dritte.

Consent-Workflow (vor dem ersten Meeting zu klären)

Aus dem Gesellschaftsvertrag/SHA müssen folgende Zustimmungsvorbehalte operativ sauber laufen — wer lädt ein, welche Frist, welche Mehrheit:

Maßnahme	Schwelle	Gremium
Fremdkapitalaufnahme	> 250.000 EUR	Investor Majority
IP-Übertragung/Exklusivlizenz	jede	Investor Majority + Gründer-Konsultation
Exportkontrollrelevante Verträge (Dual-Use-Robotik!)	jede mit Nicht-EU-Bezug	Vorab-Info Board + BAFA-Check
Budgetabweichung	> 15 % Quartal	Board-Beschluss
ESOP-Erweiterung	jede	Investor Majority

Der Exportkontroll-Punkt ist bei Greifarm (Greifsysteme mit möglicher Dual-Use-Einstufung, Anfrage eines koreanischen Distributors liegt vor) **nicht theoretisch** — vor dem ersten Board Meeting Klärung mit Legal, ob die Distributor-Anfrage meldepflichtige Güter betrifft.

Struktur jeder Board-Note (ab sofort)

1. **Beobachtung** (Fakten aus Sitzung/Unterlagen, mit Quelle),
2. **Empfehlung** (klar als Meinung Nebelsterns markiert),
3. **Beschlussbedarf** (was braucht förmlichen Beschluss, bis wann, welche Mehrheit).

Diese Trennung schützt doppelt: gegen den Vorwurf faktischer Geschäftsführung und gegen spätere Streitigkeiten, was Nebelstern wusste und riet.

Offene Punkte vor dem 14.07.

- Geschäftsordnung des Boards: Observer-Passus gegenlesen (Rederecht ja, Antragsrecht nein).
- D&O-Police der Gesellschaft: Observer in den Versichertenkreis aufnehmen lassen (marktüblich; Greifarm-Police bisher nur Organe).

- Lieferzeiten-Risiko aus dem Reference Call (Aktenstück 19) als Frage Nr. 1 ins erste Board-Pack.

SAFE vs. deutsches Wandeldarlehen — Strukturmemo Kognitix

Anlass: Im Kognitix-Datenraum liegt ein **Delaware-SAFE** (Post-Money Valuation Cap 8 Mio. USD, Discount 20 %), das ein US-Angel "einfach auch für die deutschen Investoren" verwenden möchte. Das funktioniert für die deutsche GmbH nicht — diese Notiz erklärt warum und was stattdessen gilt.

Warum das SAFE nicht passt

Das SAFE ist **kein Darlehen** (keine Rückzahlung, kein Zins, keine Laufzeit), sondern ein Anwartschaftsvertrag auf künftige Anteile. Es setzt das US-Umfeld voraus: formfreie Anteilsausgabe, authorized shares, kein Notar. Bei der GmbH kollidiert es mit zwingendem Recht:

- **Anteilsübernahme braucht Kapitalerhöhung** (§§ 55 ff. GmbHG) mit notarieller Beurkundung des Beschlusses und notarieller Übernahmeerklärung — "automatische Wandlung" wie im SAFE gibt es nicht.
- Die Wandlung hängt damit zwingend an einem **künftigen Gesellschafterbeschluss**; der Investor braucht Absicherung, dass die Gesellschafter ihn fassen (Mitwirkungspflicht aller Bestandsgesellschafter, idealerweise schon jetzt beschlossene Vorratsermächtigung bzw. Verpflichtung im Gesellschafterbeschluss zur künftigen Kapitalerhöhung).
- **Beurkundungsfrage des Wandeldarlehens selbst:** Nach der Kammergerichts-Linie kann ein Wandeldarlehen mit Wandlungs-PFLICHT des Darlehensgebers beurkundungspflichtig sein (§ 53 Abs. 2 GmbHG-Nähe bzw. § 15 Abs. 4 GmbHG-Wertungen — Streitstand!). Marktpraxis: bei Wandlungs-RECHT ohne Pflicht und sauberer Gestaltung wird häufig privatschriftlich gearbeitet; bei Pflicht oder Unsicherheit beurkunden. Kognitix: Wir wollen die Wandlungspflicht des Investors (Sicherheit für die Runde) → **Empfehlung: beurkunden** und das Kostenargument (niedriger Geschäftswert) akzeptieren. Az der Leitentscheidungen im Mandat live verifizieren.

Was das deutsche Wandeldarlehen regeln muss (Checkliste für Aktenstück 22)

1. **Darlehensbetrag, Zins** (PIK 6 %, endfällig), **Rang:** qualifizierter Rangrücktritt (§ 19 Abs. 2 S. 2 InsO-tauglich formuliert — sonst droht Passivierung im Überschuldungsstatus und faktisch Finanzierungssperre).
2. **Qualifizierte Finanzierungsrunde:** Definition (Eigenkapital $\geq 1,5$ Mio. EUR von Dritten), automatische Wandlungspflicht beider Seiten.
3. **Cap und Discount:** Cap 7 Mio. EUR pre-money, Discount 20 %, das Günstigere gilt; Verwässerungsschutz nur über den Cap, kein zusätzliches Ratchet.
4. **Laufzeitende ohne Runde:** Wahlrecht Wandlung zum Cap oder Rückzahlung; KEINE automatische Fälligkeit, die das Startup in die Insolvenz schießt (Verlängerungsmechanik mit Investor-Majority).
5. **Exit vor Wandlung:** Wandlung unmittelbar vor Exit oder Multiple auf den Darlehensbetrag (hier: 1,5x) — sonst entgeht dem Darlehensgeber der Upside.
6. **Notar-/Beschlusslogik:** Verpflichtung aller Gesellschafter zur Mitwirkung an der Wandlungs-Kapitalerhöhung bereits jetzt; Vollmachten für das Closing.
7. **Steuern:** Zinsen → KapEst-Thematik; bei Wandlung Disagio-/Discount-Behandlung mit StB klären.

Arbeitsanweisung

SAFE-Sprache (Cap/Discount-Mechanik) als **wirtschaftlicher Ausgangspunkt** ins deutsche Term Sheet (Aktenstück 22) übersetzen; das Delaware-Dokument selbst wandert in den Ordner "nicht

verwendbar — US". Dem US-Angel ein zweiseitiges Englisch-Memo, warum die GmbH anders funktioniert (Frau Okonkwo erstellt bis Freitag).

WORD-DOKUMENT (ORIGINAL-LAYOUT)

18-bafin-kagb-grenznotiz.docx

BaFin-/KAGB-Grenznotiz — Strukturdisziplin bei Nebelstern

Anlass: Zwei befreundete Family Offices wollen "beim nächsten Deal einfach mitmachen, ihr entscheidet ja eh besser". Genau diese Bequemlichkeit ist die Regulierungsfalle. Diese Notiz zieht die Linie zwischen erlaubnisfreiem Co-Investment und erlaubnispflichtigem Kollektivvehikel.

Der Maßstab: AIF-Begriff des § 1 Abs. 1 KAGB

Ein **Investmentvermögen** ist jeder Organismus für gemeinsame Anlagen, der von einer **Anzahl von Anlegern** Kapital einsammelt, um es gemäß einer **festgelegten Anlagestrategie** zum **Nutzen dieser Anleger** zu investieren, und der kein operatives Unternehmen außerhalb des Finanzsektors ist. Liegen alle Merkmale vor, braucht der Verwalter eine **KVG-Registrierung oder -Erlaubnis** (§§ 20, 44 KAGB; bei kleinen Spezial-AIF die Registrierung nach § 2 Abs. 4 KAGB mit Schwellen 100/500 Mio. EUR), und der **Vertrieb** ist nur nach KAGB-Regeln zulässig. Maßgeblich ist die Verwaltungspraxis aus dem BaFin-Auslegungsschreiben zum Investmentvermögensbegriff (Stand live prüfen) und den ESMA-Leitlinien zu Schlüsselbegriffen der AIFMD.

Was Nebelstern heute macht — und warum es diesseits der Linie bleibt

- **Eigene Bilanz:** Nebelstern investiert eigenes Geld des Stamm-Family-Office. Ein Anleger = kein "Einsammeln von einer Anzahl von Anlegern".
- **Deal-by-Deal-Co-Investments:** Die befreundeten Offices zeichnen **direkt** im jeweiligen Startup (eigener Anteil, eigene KYC, eigenes Risiko) oder über eine **deal-spezifische Zweckgesellschaft, in der jeder Co-Investor selbst entscheidet** (kein Entscheidungsmandat bei Nebelstern, keine Strategie über den Einzeldeal hinaus). Ohne festgelegte fortlaufende Anlagestrategie und ohne fremdes Kapitalpooling: kein AIF.
- **Kostenteilung** für DD ist unschädlich; **Carry/Management Fee wären Indizien** für Verwaltung fremden Vermögens — Nebelstern nimmt bei Co-Investments derzeit bewusst keines von beidem.

Wo die Linie überschritten wäre

1. **Blind Pool:** Die Offices überweisen vorab auf ein Nebelstern-Konto "für die nächsten Deals" → Kapitaleinsammeln + Strategie = AIF.
2. **Dauerhaftes Pooling-Vehikel** mit Nebelstern-Entscheidungsmacht über mehrere Investments → AIF; ab dann KVG-Frage, Vertriebsanzeige, Verwahrstellen-Diskussion.
3. **Erfolgsabhängige Vergütung** für die "Auswahlleistung" bei wiederholten Co-Investments → starkes Indiz für Portfolioverwaltung; zusätzlich KWG-Abgrenzung (Anlageberatung/-vermittlung §§ 1 Abs. 1a, 32 KWG bzw. WpIG) prüfen.
4. **Öffentliche Ansprache** weiterer Anleger ("kennt ihr noch jemanden?") → Vertriebsrecht.

Arbeitsregeln ab sofort

- Jede Co-Investment-Struktur läuft vor Versand des ersten Term Sheets über die Strukturprüfung (Checkliste: Wer entscheidet? Wessen Geld? Einzeldeal oder Strategie? Vergütung?). Ergebnisvermerk in die Deal-Akte.
- Kommunikation an die Offices ausschließlich deal-bezogen, mit eigenem Zeichnungsdokument und eigenem Risikohinweis; keine "Programm"-Rhetorik in Mails (das Wort "Fonds" ist gestrichen).
- Sollte das Volumen wiederkehrender Co-Investments wachsen: proaktive Beratung zur **§ 2 Abs. 4 KAGB-Registrierung** als sauberer Pfad — Kostenrahmen und Pflichten (Reporting nach AIFM-Berichtsverordnung) einmal jährlich dem IC vorlegen.

Founder Reference Calls — Gesprächsnotizen

Geführt von: Dr. Albright, Hr. Demirel (Nebelstern)

Zeitraum: 26.05.-02.06.2026

Methodik: Halbstrukturierte Calls à 30 Min.; Zusagen der Vertraulichkeit gegenüber den Referenzgebern; Aussagen werden als **Signale** gewertet und nicht ohne Beleg als Tatsachen ins IC-Memo übernommen (Aktenstück 12/21 verweisen hierauf).

Kognitix (KI-SaaS, Pre-Seed-Wandeldarlehen)

Referenz 1 — Ehemaliger Pilotkunde (Head of Ops, Logistikkonzern):

Produktlob glaubwürdig und detailliert ("Onboarding in zwei Wochen, Forecast-Qualität messbar besser"). ABER auf Nachfrage: Der Pilot lief aus dem **Innovationsbudget, nicht aus der Linie** — "ein Budget-Commit für den Rollout wäre ein anderes Gespräch gewesen; das Projekt konkurrierte intern mit zwei anderen Tools." **Signal:** Product-Market-Fit ja, Zahlungsbereitschaft der Linie unbewiesen. Folgefrage an Gründer: Wie viele der 7 Piloten haben Liniebudget? (Ins nächste Founder-Update, Aktenstück 32.)

Referenz 2 — Ex-Mitgründer aus früherem Startup des CEO:

Bestätigt Integrität und Lernfähigkeit; Trennung damals "über Tempo, nicht über Ethik". Keine Red Flags.

Greifarm Robotics (Series A)

Referenz — Produktionspartner (COO, Auftragsfertiger Süddeutschland):

Technische Substanz klar bestätigt ("Greifer-Kinematik ist zwei Jahre vor dem Wettbewerb"). Deutliche Warnung bei **Lieferzeiten**: Aktuelle Vorlaufzeit für die Präzisionsaktuatoren 26 Wochen, Single Source aus Japan; Greifarm habe Second-Source-Qualifizierung "angekündigt, aber nicht begonnen". **Signal:** Revenue-Plan 2027 hängt an einer ungesicherten Lieferkette. Konsequenz: Second-Source-Meilenstein als Auszahlungsbedingung der Tranche 2 ins Term Sheet (Verhandlungspunkt für Aktenstück 04; Board-Frage Nr. 1, Aktenstück 16).

Moosstrom (Climate, Bridge-/Down-Round)

Referenz — Ex-CFO (eilvernehmlich ausgeschieden 02/2026):

Spricht respektvoll, aber klar: Hardware-Rollout-Plan sei "vom Vertrieb geschrieben, nicht von der Produktion"; die 2025er-Installationszahlen hätten interne Forecasts dreimal verfehlt; Working-Capital-Bedarf je Installation liege real ~40 % über Pitch-Annahme. **Signal:** Down-Round-Bewertungsdiskussion (Aktenstück 27) muss auf korrigierten Unit Economics aufsetzen; Bridge nur gegen Meilensteine + Liquiditätsplan-Verifizierung durch externen Berater.

Querschnitts-Lehre

Alle drei Calls bestätigen das Aktenprinzip: **Lob ohne Budgetlinie, Technik ohne Lieferkette und Pläne ohne Produktionsrealität sind keine Investitionsgrundlage.** Jedes Signal erhält im IC-Memo eine Verifizierungsaufgabe mit Verantwortlichem und Frist; bis zur Verifizierung gilt es als Hypothese.

Quarterly Recap Portfolio

Kurzfassung

Nebelstern hat drei aktive Entscheidungsfälle. Die Qualität der Informationen ist ungleich. Das Team braucht einen festen Update-Rhythmus und ein einheitliches Deal-Cockpit. Größtes Risiko ist nicht ein einzelner schlechter Deal, sondern das Vergessen von Follow-on-Rechten und offenen Founder-Zusagen.

Entscheidung

Greifarm priorisieren, Kognitix konditionieren, Moosstrom nur mit Milestones und Krisencheck weiterfinanzieren.

IC Memo Langfassung

Executive Summary

Nebelstern Ventures sollte die drei Deals nicht gleich behandeln. Greifarm Robotics ist der stärkste Kandidat für ein echtes Commitment, aber nur nach IP- und Exportkontroll-Cure. Kognitix Flow bleibt interessant, solange Datenherkunft, IP-Chain und Wandeldarlehensstruktur geklärt werden. Moosstrom Speicher ist ein Krisenfall: Follow-on nur, wenn die Bridge tatsächlich einen Meilenstein kauft und nicht bloß den nächsten schlechten Monat.

Kognitix Flow

Die Gründerin wirkt stark, aber die kommerzielle Traktion ist noch nicht bewiesen. Das Deck vermischt Pilotkunden, LOIs und echte Umsätze. Die KI-Claims sind investierbar, wenn die Datenherkunft dokumentiert wird. Das vorgeschlagene Delaware-SAFE ist für die deutsche GmbH nicht einfach verwendbar. Empfehlung: conditional soft commit über deutsches Wandeldarlehen, Cap bei 5 Mio. EUR, 20 Prozent Discount, qualifizierte Finanzierungsrunde ab 1,5 Mio. EUR, IP- und Daten-Covenant als Closing Condition.

Greifarm Robotics

Greifarm ist hardwarelastig, aber mit sichtbarer Substanz. Die Series A wird von einem guten Lead geführt. Nebelstern sollte kein Board Seat verlangen, aber einen Board Observer und starke Informationsrechte. Problematisch sind Exportkontrolle, Dual-Use-Nähe, CTO-IP und lange Lieferzeiten. Empfehlung: Commit vorbereiten, aber Closing nur nach IP Assignment, Exportkontrollmemo und KYC aller Co-Investoren.

Moosstrom Speicher

Moosstrom ist eine klassische Insider-Bridge-Falle. Die Gründer wollen Zeit kaufen, die Altinvestoren wollen Verwässerung als Druckmittel. Nebelstern sollte keine Bridge zeichnen, wenn die Insolvenzampel rot ist oder die Down-Round-Struktur treuwidrig wirkt. Empfehlung: maximal 600.000 EUR, tranchenweise, Milestones, Informationsrechte, keine verdeckte Herausdrängung nicht teilnehmender Minderheitsinvestoren ohne klare vertragliche Grundlage.

Beschlussvorschlag

1. Greifarm: term sheet conditional approve.
2. Kognitix: watch/conditional convertible loan.
3. Moosstrom: bridge nur nach Krisencheck, sonst pass.
4. Portfolio-Tracking: wöchentliches Taskboard und monatlicher Founder-Update-Standard.

Wandeldarlehen Term Sheet Kognitix Flow GmbH

- Darlehensgeber: Nebelstern Ventures SPV I GmbH & Co. KG
- Darlehensnehmerin: Kognitix Flow GmbH
- Betrag: 250.000 EUR
- Laufzeit: 18 Monate
- Zins: 6 Prozent p.a., zahlbar oder wandelbar nach Strukturentscheidung
- Cap: 5.000.000 EUR pre-money äquivalent
- Discount: 20 Prozent auf die nächste qualifizierte Finanzierungsrunde
- Qualifizierte Finanzierungsrunde: mindestens 1.500.000 EUR neues Eigenkapital
- Wandlung: in Geschäftsanteile bei Kapitalerhöhung, mit Gesellschafterbeschluss und notarieller Umsetzung
- Informationsrechte: monatliches KPI-Update, Cash, Runway, Kundenstatus
- Closing Conditions: IP Assignment Freelancer, Datenherkunftsliste, AVV/DPA-Status, Cap Table, KYC
- Negativverpflichtung: keine weiteren Wandeldarlehen mit besseren wirtschaftlichen Bedingungen ohne MFN-Angebot an Nebelstern

Offene Punkte

Die Gründer möchten keine Rangrücktrittsregel. Das ist aus Investorensicht in Ordnung, kann aber bei Krise und bilanzieller Lage relevant werden. Vor Unterzeichnung ist ein kurzer Insolvenznähe-Check erforderlich.

WORD-DOKUMENT (ORIGINAL-LAYOUT)

23-side-letter-und-mfn-register.docx

Side Letter und MFN-Register

Bekannte Nebenabreden

Partei	Sonderrecht	Offenlegung	Risiko
Nordstern Industrial Ventures	Investor Director	Term Sheet	normal
Nebelstern Ventures	Board Observer, Monatsreporting	offen	niedrig
Alt-Angel Dr. Reuter	Beratungsvertrag 4.000 EUR/Monat	unklar	Interessenkonflikt
Gründer-Altgesellschafter	IP-Rücklizenz bei Founder Exit	nicht offengelegt	hoch

Regel

Jeder Side Letter wird in ein Register aufgenommen. MFN gilt nur für wirtschaftlich oder governance-relevante Sonderrechte. Verdeckte Side Letters sind ein Closing-Stopper, wenn sie Cap Table, Erlösverteilung, Informationsrechte oder Interessenkonflikte verändern.

Closing Agenda Greifarm Robotics Series A

1. Final Term Sheet bestätigen.
2. KYC aller Investoren abschließen.
3. IP Assignment CTO und Freelancer unterzeichnen.
4. Exportkontroll-/FDI-Kurzvermerk einholen.
5. Satzungsänderung und Kapitalerhöhungsbeschluss vorbereiten.
6. Investment Agreement und Gesellschaftervereinbarung finalisieren.
7. Notartermin Berlin bestätigen.
8. Einzahlung auf Kapitalerhöhung und Agio nach Funds Flow.
9. Neue Gesellschafterliste einreichen.
10. Closing Bible mit Signaturen, Zahlungsbelegen, Registerstand und Side-Letter-Register erzeugen.

VC-Hinweis

Nebelstern darf das Geld nicht nur „überweisen, weil alle anderen schon dabei sind“. Zahlungsfluss folgt erst nach CP-Erfüllung und finaler Dokumentenliste.

WORD-DOKUMENT (ORIGINAL-LAYOUT)

25-reference-call-transkript-auszug.docx

Reference Call Transkript-Auszug

Gesprächspartner: ehemaliger Pilotkunde Kognitix

Dauer: 22 Minuten

Zusammenfassung:

Der Kunde beschreibt das Produkt als „beeindruckend schnell“, aber noch nicht stabil genug für produktive Einkaufsentscheidungen. Besonders positiv sei die Benutzeroberfläche. Negativ sei, dass die Empfehlungen nicht immer erklärbar seien und die IT-Security-Abteilung noch keine Freigabe erteilt habe. Ein Budget für 2026 sei denkbar, aber nicht beschlossen.

VC-Bewertung

Das ist kein Umsatzbeweis. Es ist ein starkes Produktsignal, aber schwaches Commercial-Signal. In das IC-Memo gehört: Pilotkunde positiv, Enterprise-Konvertierung offen, Security-Freigabe kritisch.

US/CH/UK-Brückenmemo

USA

US-Investoren erwarten häufig preferred stock, NVCA-nahe Dokumente, Delaware-Struktur und SAFEs. Bei deutscher GmbH muss erklärt werden, dass Geschäftsanteile, Notar, Kapitalerhöhung und Gesellschafterliste anders funktionieren. Ein Delaware Flip kann sinnvoll sein, ist aber kein Autopilot.

Schweiz

Schweizer Co-Investoren arbeiten oft mit Aktionärbindungsverträgen und anderen Vollzugsmechaniken. Für Nebelstern zählt: Wer unterschreibt, welche Rechte entstehen, wie funktionieren Transfers, Steuern, KYC und Informationsrechte?

UK

UK-Angels fragen gelegentlich nach EIS/SEIS-Logiken, EMI Options und englischen Term Sheets. Diese Begriffe dürfen nicht auf deutsche GmbH-Strukturen übertragen werden, ohne ihre Funktion neu zu prüfen.

Board Note Moosstrom - Down Round und Bridge

Moosstrom braucht Geld, aber das allein rechtfertigt keine harte Verwässerung aller nicht teilnehmenden Gesellschafter. Pay-to-play kann legitim sein, wenn vertraglich vorgesehen, transparent, verhältnismäßig und zur Rettung erforderlich. Es wird problematisch, wenn es nur dazu dient, unbequeme Minderheitsinvestoren herauszudrängen.

Empfehlung

Nebelstern stimmt nur zu, wenn:

- Insolvenzstatus plausibel geprüft ist,
- Bridge in Tranchen ausgezahlt wird,
- Meilensteine objektiv sind,
- alle Investoren gleiche Informationsbasis haben,
- Verwässerungsmechanik vertraglich sauber und fair ist,
- Founders eigene Kostenmaßnahmen akzeptieren.

Portfolio Reminder Log

Datum	Startup	Erinnerung	Kanal	Ergebnis
04.06.2026	Kognitix	Datenherkunftsliste und Cap Table	E-Mail	offen
05.06.2026	Moosstrom	Cash Forecast 13 Wochen	WhatsApp + Mail	zugesagt
06.06.2026	Greifarm	IP Assignment CTO	Counsel Call	offen
07.06.2026	Greifarm	KYC Schweizer Holding	Operations	offen
10.06.2026	Alle	Founder Update Standard versenden	E-Mail	geplant

Regel

Jede offene Bitte an Founder bekommt Datum, Owner, Wiedervorlage und Deal-Auswirkung. Eine Bitte ohne Reminder ist im VC-Alltag praktisch keine Bitte.

Investor Update an das Family Office

Liebe Familie Alvensleben,

kurz zum Venture-Portfolio: Wir sehen derzeit drei aktive Themen. Greifarm Robotics ist der qualitativ beste neue Deal, aber noch nicht closing-ready. Kognitix Flow bleibt spannend, braucht jedoch Daten- und IP-Klärung. Moosstrom Speicher ist eine Bridge-Situation mit erhöhtem Risiko; hier empfehlen wir kein blindes Mitziehen, sondern eine harte Milestone-Struktur.

Wichtig: Wir verbessern gerade unser Portfolio-Tracking. Alle Beteiligungen erhalten künftig ein monatliches KPI-Format, und jedes Follow-on wird mit Reserve-Logik und IC-Memo entschieden.

Beste Grüße

Nebelstern Ventures

WORD-DOKUMENT (ORIGINAL-LAYOUT)

30-lawyer-call-note.docx

Anwaltscall Nebelstern - offene Rechtsfragen

KAGB/AIF: Bitte prüfen, ob die geplante SPV-Struktur durch Pooling mehrerer Family-Office-Zeichner in Richtung Investmentvermögen kippt.

Greifarm: Exportkontrolle, Dual-Use und CTO-IP Assignment sind Closing Conditions.

Kognitix: Delaware SAFE nicht ohne deutsche Wandeldarlehensstruktur verwenden.

Moosstrom: Bridge nur nach Insolvenz- und Minderheitenschutzprüfung.

WORD-DOKUMENT (ORIGINAL-LAYOUT)

31-founder-update-standard.docx

Founder Update Standard Nebelstern

Bitte monatlich bis zum 5. Werktag liefern: Cash, Runway, Umsatz/ARR, Pipeline, Top-3-Kunden, Produktmeilensteine, Hiring, Risiken, Ask an Investoren.

Bitte zwischen zahlenden Kunden, Piloten, LOIs und bloßer Pipeline trennen.

Bitte keine vertraulichen Kundendaten ohne Freigabe oder Schwärzung übermitteln.